

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עמיחי שיקלי
שמחה רוטמן
משה גפני
אופיר סופר
ינון אזולאי
יצחק שמעון וסרלאוף
ניר ברקת
אמיר אוחנה
שלמה קרעי
אורית מלכה סטרוק

1003/25/פ

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הארכת תקופת הצינון והרחבת תחולתה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2א 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 2א –

(1) אחרי "פרקליט המדינה" יבוא "או המשנים להם";

(2) במקום "שמונה עשר חודשים", יבוא "שלוש שנים".

דבר הסבר

קביעת 'תקופת צינון' למועמדים לתפקידים בכירים בשירות הציבורי היא נורמה נפוצה שנועדה לשרת שתי מטרות עיקריות: האחת – חיזוק אמון הציבור במוסדות השלטון; השנייה – מניעת ניגודי עניינים בין התפקיד הקודם אותו מילא המועמד לבין התפקיד הבא אליו הוא מכוון. 'תקופת הצינון' המוכרת יותר היא זו הקבועה בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969, המחייבת לפחות שלוש שנות הפסקה בין מילוי תפקידים בצה"ל, במשטרה ובארגונים נוספים לבין התמודדות בבחירות לכנסת.

לעומת זאת, בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, קבועה תקופת צינון בת 18 חודשים בלבד ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט מדינה המועמדים למשרת שיפוט בבית המשפט העליון; כמו כן, חובת הצינון מצומצמת רק ליועץ משפטי לממשלה ולפרקליט מדינה כאמור, בעוד ישנם נושאי משרה

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

נוספים אשר מידת ההשפעה הרבה שנודעת למעמדם מצדיקה הנהגת תקופת צינון גם לגביהם. הדעת נותנת כי שני הנימוקים העומדים בבסיס נורמת הצינון בהתמודדות לכנסת – חיזוק אמון הציבור ומניעת ניגודי עניינים, תקפים לפחות באותה המידה כלפי מועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון. היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, וכן המשנים שלהם, מחזיקים בסמכויות נרחבות ותפקידם משפיע על החברה הישראלית כולה דבר יום ביומו. החשש מפני הטיית החלטות באופן לא הוגן או לא יעיל, במסגרת חתירה לתפקיד השיפוט, מתקיים אפוא באותה עוצמה גם בעניינם. לכל הפחות, הצורך באמון הציבור בכך שהחלטותיהם של הגורמים המועמדים לשיפוט בתפקידיהם הקודמים חפות משיקול אישי, חשוב באותה המידה.

לאור זאת, מוצע להשוות את חובת הצינון של נושאי משרה בכירים במשרד המשפטים המבקשים להתמודד על תפקיד שיפוטי בבית המשפט העליון, לזו של נושאי משרה בכירים בזרועות הביטחון המבקשים להתמודד לכנסת. במסגרת זו, מוצע להאריך את תקופת הצינון הנוהגת ל-3 שנים, וכן להרחיב את חובת הצינון כך שתוחל גם על המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)